

1500152-26.2020.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desacato

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ANTONIO UZAI, qualificado nos autos (fl. 13), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 268, do Código Penal, acusado por ter, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 19h08, na Rua Prefeito José Amaral, 01, posto de saúde, Centro, na cidade de Monte Alegre do Sul/SP, Comarca de Amparo/SP, infringido determinação do Poder Público destinada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500152-26.2020.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500152-26.2020.8.26.0631

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2126498/2020 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 11543884 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 778/20/112 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2126498 - DEL.POL.MONTE ALEGRE DO SUL, 778/20/112 -

DEL.POL.MONTE ALEGRE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS ANTONIO UZAI

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

LUIS ANTONIO UZAI, qualificado nos autos (fl. 13), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 268, do Código Penal, acusado por ter, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 19h08, na Rua Prefeito José Amaral, 01, posto de saúde, Centro, na cidade de Monte Alegre do Sul/SP, Comarca de Amparo/SP, infringido determinação do Poder Público destinada a impedir a propagação do coronavírus (Decreto nº 64.959, de 04 de maio de 2020), o qual dispõe sobre o uso geral e obrigatório de mascaras de proteção facial no contexto

da pandemia da Covid-19

LUIZ ANTONIO UZAI também foi denunciado como incurso no artigo 331, do Código de Penal, acusado por ter, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, desacatado funcionários públicos no exercício das suas funções, tendo como vítimas mediatas a técnica de enfermagem Tatiana Cintia de Moraes e os policiais militares Renato Paulo dos Santos e Roberto Teixeira de Brito (fls. 141/142).

Concessão da liberdade provisória (fls. 115/116).

A denúncia foi recebida em 02/06/2020 (fl. 145).

Devidamente citado (fl. 197), o acusado, por intermédio de seu D. Defensor nomeado, apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 203/205), não arrolando testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 206), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas de duas vítimas, com desistência da restante, e de uma testemunha arrolada pela Acusação, seguindo-se do interrogatório do acusado (cf. ata de fl. 238).

Em sede de memoriais escritos o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, por entender estar suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos (fls. 240/242). O D. Defensor, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, frente à não caracterização dos delitos a ele imputados e deficiência no conjunto probatório. Subsidiariamente, teceu considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 243/245).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Os crimes são formais, razão pela qual não há prova da materialidade delitiva.

A autoria é inconteste.

A técnica de enfermagem Tatiana Cintia de Moraes, ouvida somente em solo policial, contou que na época dos fatos a esposa do réu deu entrada naquele posto de saúde para receber atendimento médico. Em determinado momento LUÍS ANTONIO apareceu e a visitou. Contudo, devido às medidas sanitárias restritivas impostas pela Secretaria de Saúde não poderia permanecer no local. Então, o réu deixou o local e passou a ofender os funcionários, dentre eles a declarante, chamando-os de "vagabundos" e "filho da puta", além de ter tentado agredi-la fisicamente, sem êxito. Ato contínuo, o acusado ainda invadiu a sala de observação sem o uso da máscara facial e, mesmo advertido, se negou a colocá-la, assim como a se retirar do local (fl. 06).

A testemunha Rogério Antônio Siqueira, ouvido em juízo, não soube precisar como a discussão se iniciou, mas percebeu que o réu estava ofendendo os funcionários do posto de saúde, que tiveram de acionar os policiais, também vítimas de ofensas. O acusado se alterou porque queria ficar junto com a namorada, que estava recebendo atendimento médico, mas, devido ao período da pandemia não era permitido.

O policial militar Renato Paulo dos Santos contou que naquela data foi acionado para atender uma desinteligência e, ao chegar no local, a enfermeira o informou ter sido desacata e agredida por LUÍS ANTONIO. O réu estava acompanhando a namorada,

que recebia tratamento médico. Então, o depoente orientou o acusado a colocar a máscara de proteção facial, porém ele começou a ofender a equipe, sendo convidado a se retirar do local e, ante a recusa, foi conduzido à força.

O colega de farda, Roberto Teixeira de Brito, também recebeu a comunicação quanto à ocorrência envolvendo o réu e, no local se deparou com o LUÍS ANTONIO totalmente descontrolado, dizendo que não iria usar máscara. O réu foi informado sobre o Decreto, mas continuou resistindo ao uso da máscara facial, enfatizando que não sairia do local e passando a ofender a equipe com palavras de baixo calão.

Silente em solo policial (fl. 07), interrogado em Juízo, LUÍS ANTONIO confessou os fatos. Confirmou que naquela data se alterou comportamentalmente, dizendo-se arrependido. Contou que estava muito preocupado com sua namorada, que recebia atendimento médico e desejava estar junto à ela, mas os enfermeiros não lhe permitiram. Devido à sua deficiência visual, ficou aflito por não entender o que estava acontecendo. Era um período de pandemia e estava agoniado com as mortes noticiadas pela mídia. Frente a este contexto, se exaltou e ofendeu a enfermeira e os policiais.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Os fatos narrados na presente ação penal ocorreram ainda no início da pandemia da Covid-19 no Brasil, que datou de meados de março daquele ano de 2020, período em que ainda se observava um cenário de surpresas e incertezas, frente ao galopante número de casos envolvendo a contaminação de pessoas, algumas delas vindo a óbito.

Recorda-se que uma das primeira medidas adotadas pelas autoridades foi o uso de máscara facial e de álcool em gel, tudo como forma de coibir a disseminação daquele perigoso e letal vírus.

Assim, houve a edição do Decreto Estadual nº 64.959 de 04.05.2020, que, acompanhando outros também versando sobre inúmeras medidas restritivas, inclusive o isolamento social, tornou obrigatório o uso máscaras de proteção facial durante o período visto para a pandemia.

Sem campo jurídico para um debate mais acalorado, com discussão incidental, na presente ação penal, a respeito da constitucionalidade e legalidade das medidas impostas pelo Poder Público, certo está que havia determinação expressa, como medida preventiva, para impedir a propagação de uma doença altamente contagiosa (coronavírus), que ganhava índices alarmantes de letalidade.

Dentro deste contexto fático, não se desconsidera que a namorada do acusado deu entrada no posto de saúde em razão de ter apresentado sintomas relativos à doença (Covid-19) e recebia atendimento médico, quando LUÍS ANTONIO chegou ao local.

Consta que lhe foi permitido contato com a namorada, tendo ele tomado conhecimento que ela estava recebendo o tratamento compatível e se apresentava bem. Contudo, apesar de orientando a se retirar, pois não poderia permanecer naquele local, apresentou comportamento descontrolado e arredo, negando-se a atender a orientação/determinação.

Sem justificativa, passou a ofender verbalmente a técnica de enfermagem Tatiana, chamando-a de "vagabunda" e "filho da puta", além de ter esboçado comportamento indicativo de que a agrediria fisicamente.

Inexplicavelmente, o réu não aderiu nem mesmo ao simples pedido para colocar a máscara facial de proteção.

Então, devido às agressividades verbal e física apresentadas, os policiais militares foram acionados e, mesmo presentes, também não conseguiram convencer o réu a usar a máscara facial e se retirar voluntariamente do local, tendo sido também alvos de ofensas verbalizadas pelo acusado, que acabou sendo conduzido à força e detido em flagrante,

Assim, certo está que naquela data, alterado, o réu apresentou comportamento resistente injustificado, depois de ter sido informado pela funcionária que precisaria colocar a máscara e se retirar daquele recinto de saúde, não mudando sua postura arredia com a presença dos policiais militares, acionados para contê-lo.

Mesmo apreensivo com a situação de sua namorada e apresentando deficiência visual, LUÍS ANTONIO demonstrou pouca ou quase nenhuma empatia, além de um comportamento desarrazoado ao instalar aquele cenário de desavença e ofensa, até porque, mesmo temeroso com algo de pior que poderia acontecer com a sua namorada, ela já havia recebido rápido e correto atendimento médico.

Assim, não obstante a justificativa apresentada ao tempo do seu interrogatório judicial, momento em que confessou a prática delitiva, sua tese não se apresenta convincente a ponto de autorizar que naquela oportunidade, mesmo orientado, permanecesse sem máscara de proteção facial e, principalmente, ofendesse, gratuitamente, os funcionários públicos, nos exercícios das suas respectivas funções.

Ademais, LUÍS ANTONIO tentou persuadir esse Julgador, alegando ter sido empurrado pelos enfermeiros daquele posto de saúde, tentando se posicionar como vítima em um cenário beligerante em que foi o único responsável por deflagrar e perpetuar, cessado apenas após sua prisão flagrancial.

Nenhuma testemunha corroborou sua versão.

Neste contexto, certo está que a enfermeira e os policiais foram agredidos verbalmente pelo acusado. O réu, convicto em menosprezar os funcionários públicos, bradou improperios contra eles durante o exercício de suas respectivas funções, demonstrando flagrante desrespeito para com as atividades.

Efetivamente se verifica o elemento volitivo do crime de desacato, havendo deliberada intenção do acusado em proferir palavra injuriosa, com o fim de ofender e desrespeitar aqueles funcionários.

Bem delineado restou pela prova oral colhida, formada basicamente pela oitiva das três vítimas e de uma testemunha ocular, que o acusado buscou ofender despropositadamente os agentes da área da saúde e da segurança pública. As palavras por ele proferidas, sem dúvida, visaram menosprezar as atividades por eles desempenhadas.

“É suficiente para caracterizar o crime de desacato o fato de o agente, repreendido por policial, por conduta inconveniente, reagir mediante expressões de baixo calão” (TJMG AC Rel. Ivo Sell RT 540/352).

“Caracteriza desacato o ofender, humilhar, espezinhar ou agredir o funcionário em detrimento do prestígio e decoro da função por ele exercida. São meios hábeis à perpetração do delito tanto o emprego do palavrão, de expressões grosseiras, de palavras de baixo calão, gritos, gestos ou escritos, desde que presente o agente público, com a consumação de vias de fato ou de lesões corporais” (TACRIM-SPAC Rel. Manoel Pedro Pimentel JUTACRIM-SP 23/43-44).

Ademais, cabe ressaltar que, no crime de desacato, conforme ensina Celso Delmanto “o núcleo desacatar traz o sentido de ofender, menosprezar, humilhar, menoscar”.

Na definição de HUNGRIA, desacato é “a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, vias de fato, agressão física, ameaças, atos que redundem em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário” (Código Penal Anotado”, pág. 333).

As palavras proferidas pelo acusado comprovam a intenção em atingir a honra dos agentes e, mediatamente, a honra do Estado. De fato, o réu proferiu impropérios aos agentes, autoridades investidas de poder público, cuja imagem deve ser respeitada. Ao dizer os xingamentos, as vítimas sofreram uma agressão à sua honra. Agrediu-se também, à imagem da figura pública que representam, demonstrando o réu desrespeito à lei e às autoridades em geral.

Sendo assim, as circunstâncias fáticas e a prova oral colhida se mostram suficientes para a condenação do réu pelo crime de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal.

Da mesma forma, o crime do art. 268 do Código Penal restou plenamente configurado. Vejamos.

Trata-se de tipo penal que protege a incolumidade pública, no que se refere à saúde coletiva, sendo uma norma penal em branco, pois depende da existência de outra regra (determinação do Poder Público) para que tenha eficácia jurídica e social, sendo, no caso em testilha, integrado pelo Decreto Estadual nº 64.959 de 04.05.2020, que em seu art. 1º dispunha a respeito do uso obrigatório das máscaras de proteção facial, cabendo a fiscalização às entidades, in verbis:

Artigo 1º - Enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, fica determinado o uso de máscaras de proteção facial por usuários do serviço de transporte público de passageiros de responsabilidade do Estado de São Paulo.

Parágrafo único - Caberá à entidade responsável pela prestação dos serviços a que alude o “caput” deste artigo, no âmbito de suas atribuições, adotar as medidas necessárias para impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial.

E a determinação era justamente para evitar a propagação de doença altamente contagiosa e letal para aquela época, que ainda não contava com vacinas disponíveis para nenhum segmento da sociedade ou determinada faixa etária.

Da mesma forma, considerando que o réu foi duplamente orientando e advertido quanto à necessidade do uso da máscara e apresentou comportamento resistente, bem evidenciado o elemento subjetivo do tipo (dolo), tal como é exigido pelo crime em apreço, ou seja, a vontade livre e consciente de infringir a determinação do Poder Público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa (Cunha, Rogério Sanches, Manual de Direito Penal Parte Especial, 11ª edição, p. 673), até porque importante lembrar que muitos estavam sendo diagnosticado com o coronavírus, mesmo não apresentando sintomas (assintomáticos), mas eram potenciais transmissores.

Os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

PASSO A DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes elencadas no artigo 59 do Código Penal e da análise da Certidão de Eventos (fls. 220/226), observo que o réu não ostenta maus antecedentes. Da mesma forma, sua conduta, apesar de reprovável, já conta com juízo de valor suficiente para a configuração dos delitos em tela. Assim, inexistindo

circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base, para ambos os crimes, poderá permanecer no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal, eis que o réu, ao tempo dos fatos, contava com condenação anterior, transitada em julgado, pela prática do crime de furto (autos nº 0005386-12.2011 - fls. 221/222), sendo, portanto, reincidente, na exata dicção dos artigos 63 cc. 64, I, ambos do Código Penal, impondo-se a majoração de 1/6 (um sexto). De outro canto, entendo não haver campo para o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), haja a vista a forma pela qual ela se operou, sem que tenha influenciado na convicção deste Julgador (Súmula nº 545, do STJ).

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena especiais, em relação a cada um dos delitos.

Contudo, atento às condutas praticadas, cada qual em certo contexto fático e condições de tempo, produzindo resultados diversos, com ofensa a bens jurídicos penalmente tutelados distintos, é o caso de reconhecimento da regra do concurso material entre os dois crimes de desacato, o primeiro tendo como vítima a enfermeira do posto de saúde e o segundo os policiais militares acionados, além do crime previsto no art. 268, do CP., somando-se todas as reprimendas.

Desacato: 07 meses

Desacato: 07 meses

Infração Medida Sanitária Preventiva: 01 mês e 05 dias.

Reincidente que se apresenta (art. 33, caput, segunda parte e §2º, "c", do CP), mas inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (Súmula nº 269 do STJ), o regime inicial para o cumprimento da pena poderá ser o aberto, eis que os crimes são apenados com detenção.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o acusado LUIS ANTONIO UZAI, qualificado nos autos, a cumprir pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49 do Código Penal, como incurso nos artigos 331, por duas vezes e 268, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência reconhecida (art. 44, II, do CP), não se mostrando a medida socialmente recomendável (art. 44, §3º, in fine, do CP).

Diante da quantidade de pena imposta e do regime fixado, ausentes, ainda, os fundamentos ensejadores da custódia cautelar (art. 312, caput, do CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Custas na forma da Lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA